

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 2 jourmada II 1425 – 20 juillet 2004

147^{ème} année

N° 58

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2004-1609 du 12 juillet 2004, fixant l'organigramme de la société des services nationaux et des résidences..... 1875

Premier Ministère

Décret n° 2004-1610 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'indemnité de magistrature attribuée au profit des magistrats du tribunal administratif au titre de l'année 2004..... 1875

Décret n° 2004-1611 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de la cour des comptes au titre de l'année 2004..... 1876

Décret n° 2004-1612 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps du greffe du tribunal administratif au titre de l'année 2004..... 1876

Décret n° 2004-1613 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l'année 2004..... 1877

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2004-1614 du 12 juillet 2004, portant modification des limites territoriales de la commune de Tunis du gouvernorat de Tunis..... 1877

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-1615 du 12 juillet 2004, portant ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires..... 1878

Décret n° 2004-1616 du 12 juillet 2004, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne relatif à l'utilisation et au remplacement des permis de conduire..... 1879

Décret n° 2004-1617 du 12 juillet 2004, portant ratification d'un accord de siège conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le groupe arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques..... 1879

Décret n° 2004-1618 du 12 juillet 2004 , portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne sur la transformation des permis de conduire.....	1879
Décret n° 2004-1619 du 12 juillet 2004 , portant ratification d'un mémorandum d'accord relatif au maintien du centre méditerranéen pour la réduction de la vulnérabilité, conclu entre la République Tunisienne et l'organisation mondiale de la santé.....	1879
Ministère de la Défense Nationale	
Décret n° 2004-1620 du 12 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit des médecins militaires, professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1880
Décret n° 2004-1621 du 12 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité pour services sanitaires au profit du corps médical et juxta-médical de la santé militaire non titulaire de grades hospitalo-universitaires bénéficiaire de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1880
Décret n° 2004-1622 du 12 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque militaire au profit des officiers, sous officiers et hommes de troupe de l'armée de terre, de l'air et de mer bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1881
Décret n° 2004-1623 du 12 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des personnels militaires bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004....	1882
Décret n° 2004-1624 du 12 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1882
Ministère des Finances	
Décret n° 2004-1625 du 12 juillet 2004 , portant approbation de la convention relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Dia Invest Holding".....	1883
Décret n° 2004-1626 du 12 juillet 2004 , portant approbation de la convention relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Jean Adam Développement".....	1883
Décret n° 2004-1627 du 12 juillet 2004 , portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources d'emprunts extérieurs affectés pour l'année 2003.....	1883
Décret n° 2004-1628 du 12 juillet 2004 , modifiant et complétant le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements.....	1889
Décret n° 2004-1629 du 12 juillet 2004 , portant suspension ou réduction des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des huiles végétales.....	1891
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2004-1630 du 12 juillet 2004 , modifiant et complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.....	1891
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Décret n° 2004-1631 du 12 juillet 2004 , portant création et organisation des directions régionales des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.....	1892
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Décret n° 2004-1632 du 12 juillet 2004 , portant modification du décret n° 84-955 du 23 août 1984, portant création de prix nationaux dans les domaines des lettres et des arts...	1893
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 2004-1633 du 12 juillet 2004 , portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au corps médical des hôpitaux.....	1894
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004 , fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie...	1894

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2004-1609 du 12 juillet 2004, fixant l'organigramme de la société des services nationaux et des résidences.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mise à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de la société des services nationaux et des résidences est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application du présent organigramme s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant, avec précision, les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société.

Les nominations aux emplois fonctionnels, qui y sont prévus, interviennent conformément aux dispositions de l'article 10 bis de la loi susvisée n° 89-9 du 1^{er} février 1989.

Art. 3. - La société des services nationaux et des résidences est appelée à mettre en place un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure, ainsi que les relations entre ces mêmes structures.

Ce manuel sera actualisé toutes les fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le Premier ministre et le secrétaire général de la Présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2004-1610 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'indemnité de magistrature attribuée au profit des magistrats du tribunal administratif au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 96-39 du 3 juin 1996 et la loi organique n° 2001-79 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 96-40 du 3 juin 1996 et la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 85-908 du 1^{er} juillet 1985, relatif à l'indemnité de magistrature attribuée au magistrat du tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment le décret n° 98-1793 du 18 septembre 1998,

Vu le décret n° 2002-2822 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des magistrats bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1211 du 2 juin 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'indemnité de magistrature attribuée au profit des magistrats du tribunal administratif au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} octobre 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature au titre de l'année 2004 au profit des magistrats du tribunal administratif conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} octobre 2004
Premier président Secrétaire général Présidents de chambres de cassation et consultatives Présidents de chambres d'appel Commissaires d'Etat généraux Présidents de chambres de 1 ^{ère} instance et de sections consultatives Commissaires d'Etat titulaire du grade de conseiller Conseillers rangés à partir du 10 ^{ème} niveau de la sous-catégorie A1 de la grille des salaires	69.000

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} octobre 2004
Commissaires d'Etat et conseillers rangés à un niveau inférieur au 10 ^{ème} niveau de la sous-catégorie "A1" de la grille des salaires	57.000
Conseillers adjoints	49.000

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1611 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de la cour des comptes au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et modifiée et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, telle qu'elle a été modifiée par le décret-loi n° 74-18 du 24 octobre 1974, par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, portant fixation de la rémunération du personnel de la cour des comptes, tel qu'il a été modifié par le décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985 et par le décret n° 97-2134 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 85-907 du 1^{er} juillet 1985, portant attribution d'une indemnité de magistrature aux magistrats de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2002-2823 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats de la cour des comptes durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1756 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de la cour des comptes au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée, à compter du 1^{er} octobre 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature allouée aux

magistrats de la cour des comptes, prévue par le décret n° 2002-2823 susvisé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades et fonctions	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} octobre 2004
Le premier président Le commissaire général du gouvernement Le secrétaire général Les présidents de chambres Les commissaires du gouvernement Les présidents de section Les conseillers rangés à partir du 10 ^{ème} niveau de la sous-catégorie "A1" de la grille des salaires	69
Les conseillers	57
Les conseillers adjoints	49

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1612 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps du greffe du tribunal administratif au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 93-148 du 25 janvier 1993, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu le décret n° 93-151 du 25 janvier 1993, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du corps du greffe du tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-887 du 19 mai 1997,

Vu le décret n° 2002-2825 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de procédure durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1261 du 9 juin 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps du greffe du tribunal administratif au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de procédure, au profit du personnel du corps du tribunal administratif conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Administrateur conseiller de greffe	32.000
Administrateur de greffe	29.000
Greffier principal	25.000
Greffier	20.000
Greffier-adjoint	17.000
Huissier de tribunal	15.000

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1613 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 92-2125 du 7 décembre 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2582 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes de la cour des comptes,

Vu le décret n° 2002-2824 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1757 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est octroyée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes, prévue par le décret n° 2002-2824 susvisé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Administrateur général de greffe de la cour des comptes	32
Administrateur en chef de greffe de la cour des comptes	32
Administrateur conseiller de greffe de la cour des comptes	32
Administrateur de greffe de la cour des comptes	29
Greffier principal de la cour des comptes	25
Greffier de la cour des comptes	20
Greffier-adjoint de la cour des comptes	17
Huissier de la cour des comptes	15

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Décret n° 2004-1614 du 12 juillet 2004, portant modification des limites territoriales de la commune de Tunis du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 6 (nouveau),

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment ses articles 77, 78 et 79,

Vu le décret du 30 août 1858, portant création de la commune de Tunis,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1742 du 9 août 1999 et par le décret n° 2000-1926 du 29 août 2000,

Vu la délibération du conseil municipal de Tunis du 14 mai 2004,

Vu l'avis du gouverneur de Tunis,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les limites territoriales de la commune de Tunis du côté Ouest "Zone Sidi Hassine" suivant la ligne polygonale fermée (A2- B2- C2 - Q2 - R2 - A2) mentionnée en vert sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

- du point "A2" situé à l'intersection de l'axe de la route dénommée "sortie Ouest Tunis Mjez El Bab" avec Oued Guérian, la limite se dirige vers le Sud-Est en ligne droite fictive sur une distance de 4350 mètres environ, en traversant Sebkheth Essijoumi jusqu'au point "B2" aux coordonnées $x = 85400$ / $y = - 24150$,

- du point "B2" la limite se dirige vers le Sud en traversant Sebkheth Essijoumi et en suivant une ligne droite fictive sur une distance de 4000 mètres environ, jusqu'au point "C2" situé à l'intersection du chemin agricole connu sous le nom "d'El Adess" avec le périmètre du domaine public maritime de Sebkheth Essijoumi aux coordonnées $x = 81310$ / $y = - 22740$,

- du point "C2" la limite se dirige vers l'Est en suivant les limites actuelles de la commune de Tunis du côté Est, Nord et Nord - Ouest jusqu'au point "Q2" situé au croisement de la route nationale n° 5 et la piste reliant cette dernière avec la route dénommée "la sortie Ouest Tunis - Mjez El Bab" ,

- du point "Q2" la limite se dirige vers le Nord-Est, en suivant l'axe de la route nationale n° 5 jusqu'au point "R2" situé au croisement de l'axe de la route nationale n° 5 avec l'axe de la route dénommée "la sortie Ouest Tunis - Mjez El Bab",

- du point "R2" la limite se dirige vers l'Est en suivant l'axe de la route dénommée " la sortie Ouest Tunis - Mjez El Bab" jusqu'au point "A2" point de départ.

Art. 2. - Dans un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la municipalité de Tunis devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. - Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. - A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président de la commune de Tunis assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouveau périmètre communal.

Art. 5. - Le président de la commune de Tunis devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-1615 du 12 juillet 2004, portant ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-44 du 7 juin 2004, portant approbation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, adopté par l'organisation des Nations Unies le 10 septembre 1996 et signé par la République Tunisienne le 16 octobre 1996,

Vu le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, adopté par l'organisation des Nations Unies le 10 septembre 1996 et signé par la République Tunisienne le 16 octobre 1996,

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, adopté par l'organisation des Nations Unies le 10 septembre 1996 et signé par la République Tunisienne le 16 octobre 1996.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1616 du 12 juillet 2004, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne relatif à l'utilisation et au remplacement des permis de conduire.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, relatif à l'utilisation et au remplacement des permis de conduire et conclu à Tunis le 27 mars 2004.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, relatif à l'utilisation et au remplacement des permis de conduire et conclu à Tunis le 27 mars 2004.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1617 du 12 juillet 2004, portant ratification d'un accord de siège conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le groupe arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-45 du 7 juin 2004, portant approbation de l'accord de siège, conclu à Tunis le 2 juin 2001 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le groupe arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques,

Vu l'accord de siège, conclu à Tunis le 2 juin 2001 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le groupe arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques.

Décète :

Article Premier. - Est ratifié, l'accord de siège conclu, à Tunis le 2 juin 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le groupe arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1618 du 12 juillet 2004, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne sur la transformation des permis de conduire.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne sur la transformation des permis de conduire, conclu à Rome le 7 mai 2004.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne sur la transformation des permis de conduire, conclu à Rome le 7 mai 2004.

Art.2.- Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1619 du 12 juillet 2004, portant ratification d'un mémorandum d'accord relatif au maintien du centre méditerranéen pour la réduction de la vulnérabilité, conclu entre la République Tunisienne et l'organisation mondiale de la santé.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-46 du 7 juin 2004, portant approbation du mémorandum d'accord relatif au maintien du centre méditerranéen pour la réduction de la vulnérabilité et conclu à Genève le 31 octobre 2002 entre la République Tunisienne et l'organisation mondiale de la santé,

Vu le mémorandum d'accord relatif au maintien du centre méditerranéen pour la réduction de la vulnérabilité et conclu à Genève le 31 octobre 2002 entre la République Tunisienne et l'organisation mondiale de la santé.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le mémorandum d'accord relatif au maintien du centre méditerranéen pour la réduction de la vulnérabilité et conclu à Genève le 31 octobre 2002 entre la République Tunisienne et l'organisation mondiale de la santé.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1620 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit des médecins militaires, professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, portant statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 88-1878 du 8 novembre 1988, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit des médecins militaires, titulaires des grades de professeurs, maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire,

Vu le décret n° 91-1131 du 29 juillet 1991, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit des médecins militaires, assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire,

Vu le décret n° 2002-2942 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche allouée aux médecins militaires, professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche, prévue par les décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
- Professeur hospitalo-universitaire	77
- Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire	65
- Assistants hospitalo-universitaires :	
* Ayant plus de 4 ans d'ancienneté	57

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
* 3 ^{ème} et 4 ^{ème} année	50
* 1 ^{ère} et 2 ^{ème} année	44

Art. 2. - La majoration prévue par le présent décret est exclusive de toute autre majoration de même nature couvrant les mêmes contraintes.

Art. 3. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1621 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité pour services sanitaires au profit du corps médical et juxta-médical de la santé militaire non titulaire de grades hospitalo-universitaires bénéficiaire de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée,

Vu le décret n° 75 -671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu décret n° 93-2590 du 20 décembre 1993, portant institution d'une indemnité pour services sanitaires au profit du corps médical et juxta-médical de la santé militaire non titulaire de grades hospitalo-universitaires,

Vu le décret n° 2002-2944 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité pour services sanitaires allouée au corps médical et juxta-médical de la santé militaire non titulaire de grades hospitalo-universitaires durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité pour services sanitaires, prévue par les décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
- Officier général ou colonel-major : médecin, médecin chirurgien-dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire,	69
- Colonel, lieutenant-colonel ou commandant : médecin, médecin chirurgien-dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire	57
- Capitaine : médecin, médecin chirurgien-dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire	47
- Lieutenant : médecin chirurgien-dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire	40

Art. 2. - La majoration prévue par le présent décret est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1622 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque militaire au profit des officiers, sous officiers et hommes de troupe de l'armée de terre, de l'air et de mer bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 16 mars 1982, instituant l'indemnité dite de risque militaire au profit des officiers, sous officiers et hommes de troupe de l'armée de terre, de l'air et de mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1297 du 15 juin 1998

Vu le décret n° 2002-2945 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de risque militaire allouée aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l'armée de terre, de l'air et de mer durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque militaire prévue par les décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :

1) Personnels militaires classés dans la grille des salaires :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Général de corps d'armée Général de division Général de brigade Colonel-major Colonel Lieutenant-colonel Commandant	32
Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant	29
Adjudant-major Adjudant-chef (échelle 3) Adjudant (échelle 3)	25
Aspirant Adjudant-chef (échelle 1 et 2) Adjudant (échelle 1 et 2) Sergent-chef (échelle 2 et 3) Sergent (échelle 2 et 3)	20
Sergent-chef (échelle 1) Sergent (échelle 1)	17
Caporal-chef Caporal	15

2) Personnels militaires non classés dans la grille des salaires :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Soldat 1 ^{ère} classe Soldat ADL	15

Art. 2. - La majoration prévue par le présent décret est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1623 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des personnels militaires bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion,

Vu le décret n° 2002-2946 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de risque de contagion durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des personnels militaires bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1er juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion, prévue par les décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :

1) Personnels militaires classés dans la grille des salaires :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Général de corps d'armée Général de division Général de brigade Colonel- major Colonel Lieutenant-colonel Commandant	32
Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant	29
Adjudant-major Adjudant-chef (échelle 3) Adjudant (échelle 3)	25
Aspirant Adjudant-chef (échelle 1 et 2) Adjudant (échelle 1 et 2) Sergent-chef (échelle 2 et 3) Sergent (échelle 2 et 3)	20
Sergent-chef (échelle 1) Sergent (échelle 1)	17
Caporal-chef Caporal	15

2) Personnels militaires non classés dans la grille des salaires :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Soldat 1 ^{ère} classe Soldat ADL	15

Art. 2. - La majoration prévue par le présent décret est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1624 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche au profit des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2376 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 89-112 du 11 janvier 1989, fixant l'indemnité d'encadrement et de recherche, servie aux personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1282 du 15 juin 1998,

Vu le décret n° 2002-2943 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche allouée aux personnels civils de l'enseignement supérieur militaire durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1er mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'encadrement et de recherche, prévue par les décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
- Professeur de l'enseignement supérieur militaire	69
- Maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire	57
- Maître assistant de l'enseignement supérieur militaire	49

Art. 2. - La majoration prévue par le présent décret est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-1625 du 12 juillet 2004, portant approbation de la convention relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Dia Invest Holding".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 28.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention annexée au présent décret, conclue entre le ministre des finances et Monsieur Jean Adam relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Dia Invest Holding".

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1626 du 12 juillet 2004, portant approbation de la convention relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Jean Adam Développement".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 28.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention annexée au présent décret, conclue entre le ministre des finances et Monsieur Jean Adam relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Jean Adam Développement".

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1627 du 12 juillet 2004, portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources d'emprunts extérieurs affectés pour l'année 2003.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment ses articles 16, 31 et 36,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 2002-3156 du 17 décembre 2002, portant répartition des crédits ouverts par la loi des finances pour l'année 2003.

Décète :

Article premier. - Les crédits d'engagement et les crédits de paiement, couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement pour l'année 2003, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

TITRE II
Crédits d'engagement et crédits de paiement
sur ressources extérieures affectées
pour l'année 2003

En Dinars

N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
	<u>Chapitre 3 : Premier Ministère</u>		
	<u>Premier Ministère 2</u>		
09.615	- Diffusion radiophonique et télévisée	5.000.000	
	Total Premier Ministère 2	5.000.000	
	Total du Chapitre 3	5.000.000	
	<u>Chapitre 4 : Ministère de l'Intérieur et du Développement</u>		
	<u>Local</u>		
09.632	- Equipement de la sureté intérieure		1.000.000
09.810	- Interventions dans le domaine économique	4.987.000	4.987.000
	Total du Chapitre 4	4.987.000	5.987.000
	<u>Chapitre 6 : Ministère des Affaires Etrangères</u>		
09.644	- Acquisition de batiments à l'étranger	942.000	942.000
	Total du Chapitre 6	942.000	942.000
	<u>Chapitre 9 : Ministère des Finances</u>		
09.606	- Formation	1.720.000	104.000
09.666	- Equipement des services des douanes	1.003.000	1.029.266
09.810	- Interventions dans le domaine économique	164.000	164.000
	Total du Chapitre 9	2.887.000	1.297.266
	<u>Chapitre 10 : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale</u>		
	<u>1 Développement</u>		
09.810	- Interventions dans le domaine économique	12.043.000	12.043.000
	Total Développement	12.043.000	12.043.000
	Total du Chapitre 10	12.043.000	12.043.000

N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
	<u>Chapitre 12 : Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques</u>		
	<u>Agriculture et Ressources Hydrauliques</u>		
	<u>1 - Administrations Techniques</u>		
09.606	- Formation	19.450	
09.675	- Forêts	7.535.800	10.740.500
09.677	- Barrages et ouvrages hydrauliques	58.709.089	53.892.450
09.678	- Ressources hydrauliques souterraines	695.850	595.000
09.679	- Périmètres irrigués	314.450	314.450
09.680	- Recherches et études agricoles	3.597.570	2.780.700
09.681	- Eau potable	-	617.300
09.682	- Vulgarisation et encadrement agricole	2.032.550	2.159.700
09.683	- Pêche		75.000
09.684	- Projets agricoles intégrés		75.000
09.801	- Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche	3.426.600	5.372.600
09.811	- Interventions dans le domaine social	700.000	6.465.000
	Total 1 Administrations Techniques	77.031.359	83.087.700
	<u>2- Commissariats Régionaux au Développement Agricole</u>		
09.678	- Ressources hydrauliques souterraines	2.267.500	4.402.600
09.679	- Périmètres irrigués	27.345.200	85.587.400
09.680	- Recherches et études agricoles		356.800
09.681	- Eau potable	20.931.400	16.998.800
09.684	- Projets agricoles intégrés	23.276.800	25.952.500
	Total 2 Commissariats Régionaux au Développement agricole	73.820.900	133.298.100
	Total Agriculture et Ressources Hydrauliques	150.852.259	216.385.800
	<u>3 - Environnement</u>		
09.706	- Environnement	557.000	
09.802	- Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure	24.136.200	19.230.200
	Total 3 Environnement	24.693.200	19.230.200
	Total du Chapitre 12	175.545.459	235.616.000
	<u>Chapitre 13 : Ministère de l'Industrie et de l'Energie</u>		
09.810	- Interventions dans le domaine économique	7.605.654	6.981.127
09.811	- Interventions dans le domaine social	24.785.000	24.785.000
	Total du Chapitre 13	32.390.654	31.766.127

N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
	<u>Chapitre 14 : Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire</u>		
09.694	- Routes et ponts	150.317.000	76.007.000
09.696	- Ouvrages maritimes		6.000
09.698	- Protection des villes contre les inondations	46.900	7.600.000
	Total du Chapitre 14	150.363.900	83.613.000
	<u>Chapitre 15 : Ministère de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat</u>		
	<u>1 Tourisme et Artisanat</u>		
09.803	- Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	8.617.000	3.056.000
	Total 1 Tourisme et Artisanat	8.617.000	3.056.000
	<u>2 - Commerce</u>		
09.810	- Interventions dans le domaine économique	5.100.000	5.100.000
	Total 2 Commerce	5.100.000	5.100.000
	Total du Chapitre 15	13.717.000	8.156.000
	<u>Chapitre 16 : Ministère des Technologies de la Communication et du Transport</u>		
	<u>2 - Transport</u>		
09.600	- Etudes générales	-	1.533.000
09.605	- Programmes informatiques		62.000
09.802	- Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure	25.293.000	27.430.000
09.811	- Interventions dans le domaine social	13.825.000	13.825.000
	Total 2 Transport	39.118.000	42.850.000
	Total du Chapitre 16	39.118.000	42.850.000
	<u>Chapitre 18 : Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs</u>		
	<u>1 - Culture</u>		
09.805	- Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de l'enfance	4.672.000	1.072.000
	Total 1 Culture	4.672.000	1.072.000
	Total du Chapitre 18	4.672.000	1.072.000

N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
	<u>Chapitre 20 : Ministère de la Santé Publique</u>		
	<u>1 Services Centraux</u>		
09.600	- Etudes générales	200.000	450.000
09.604	- Equipements administratifs	-	1.000.000
09.605	- Programmes informatiques	563.000	1.309.000
09.745	- Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire universitaire	11.628.000	2.122.850
09.746	- Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire régionale	846.255	4.822.375
09.747	- Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire locale et de base	-	175.614
09.749	- Equipement de l'infrastructure sanitaire	11.331.000	12.971.500
	Total 1 Services Centraux	24.568.255	22.851.339
	Total du Chapitre 20	24.568.255	22.851.339
	<u>Chapitre 22 : Ministère de l'Education et de la Formation</u>		
	<u>1 - Education</u>		
09.600	- Etudes générales	424.000	
09.605	- Programmes informatiques	666.400	282.200
09.608	- Dépenses diverses	1.268.400	763.600
09.762	- Aménagement des écoles primaires	998.400	1.180.300
09.763	- Construction et extension des écoles préparatoires	11.183.400	16.679.700
09.764	- Aménagement des écoles préparatoires	888.000	743.000
09.765	- Construction et extension des lycées	21.962.150	7.730.150
09.766	- Aménagement des lycées	912.000	996.000
09.768	- Equipements éducatifs	29.872.950	18.477.500
	Total 1 Education	68.175.700	46.852.450
	<u>2 - Formation</u>		
09.604	- Equipements administratifs	73.000	73.000
09.606	- Formation	5.120.000	3.950.000
09.788	- Observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi	113.000	113.000
09.789	- Promotion de la formation professionnelle et de l'emploi	290.000	290.000
09.803	- Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	18.576.800	18.576.800
	Total 2 Formation	24.172.800	23.002.800
	Total du Chapitre 22	92.348.500	69.855.250

N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
	<u>Chapitre 23 : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies</u>		
	<u>Enseignement Supérieur</u>		
	<u>1- Services Centraux</u>		
09.608	- Dépenses diverses	2.403.900	2.361.300
09.775	- Construction et extension des établissements d'enseignement supérieur	800.000	17.137.100
09.777	- Equipement des établissements d'enseignement supérieur	12.986.000	5.565.000
09.778	- Construction et extension des établissements des œuvres universitaires	5.492.000	8.733.300
09.781	- Equipement des établissements des œuvres universitaires		14.200
	Total 1 Services Centraux	21.681.900	33.810.900
	Total Enseignement Supérieur	21.681.900	33.810.900
	<u>3 - Recherche Scientifique et Technologies</u>		
09.804	- Investissements dans le domaine de la recherche	-	700.000
	Total 3 Recherche Scientifique et Technologies		700.000
	Total du Chapitre 23	21.681.900	34.510.900
	<u>Chapitre 24 : Ministère de l'Emploi</u>		
09.788	- Observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi	-	184.700
09.803	- Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	190.000	190.000
09.806	- Investissements dans le domaine social	892.000	892.000
09.811	- Interventions dans le domaine social	3.212.000	3.212.000
	Total du Chapitre 24	4.294.000	4.478.700
	<u>Total Général</u>	584.558.668	555.038.582

Décret n° 2004-1628 du 12 juillet 2004, modifiant et complétant le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 9, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 94 -1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-296 du 4 février 2003,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont retirés de la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, les équipements suivants :

Ex 84-14 : compresseurs d'air électriques fixes d'une capacité supérieure à 1 m3.

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, les équipements figurant à l'annexe n° 1 du présent décret.

Art. 3. - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, les équipements figurant à l'annexe n° 2 du présent décret.

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe n°1

N° de position tarifaire	Désignation des équipements
Ex 84-14	Hottes à flux laminaire de laboratoire
Ex 84-38	Dresseurs - dépositeurs de pâte pour la biscuiterie
Ex 90-10	- Appareils et matériels pour le développement automatique de films radiologiques - Négatoscopes - Caméras laser à usage médical
Ex 90-18	Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphies et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels à l'exclusion des seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires
Ex 90-19	Appareils de mécanothérapie, appareils de massage, appareils de psychotechnie, appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire.
Ex 90-20	Autres appareils respiratoires
Ex 90-22	- Appareils à rayons X à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie - Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie
Ex 90-27	- Posemètres - Microtomes
Ex 94-02	Tables d'opérations chirurgicales
Ex 94-05	Appareils d'éclairage spécifiques pour salles d'opérations (Scialytique)

Annexe n°2

N° de position tarifaire	Désignation des équipements
Ex 84-14	Compresseurs d'air électriques fixes d'une capacité supérieure à 1 m ³
Ex 90-16	Balance de laboratoires
Ex 94-02	- Tables de réanimation périnatale - Table d'autopsie - Lits orthopédiques - Lits de réanimation

Décret n° 2004-1629 du 12 juillet 2004, portant suspension ou réduction des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des huiles végétales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 104,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont suspendus, les droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles de palme brutes, les huiles de tournesol brutes et les huiles de maïs brutes, relevant respectivement des numéros de positions 151110900, 151211910 et 151521900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce.

Art. 2. - Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane et à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles de palme raffinées, les huiles de tournesol raffinées et les huiles de maïs raffinées, relevant respectivement des numéros de positions 151190990, 151219910 et 151529900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 4. - Les ministres des finances, du commerce, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2004-1630 du 12 juillet 2004, modifiant et complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment ses articles 1, 2, 3 et 27, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-8 du 5 janvier 2004,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie, de la culture, de la jeunesse et des loisirs, du commerce et des affaires sociales et de la solidarité.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est ajouté au paragraphe 7 "les activités de production et d'industries culturelles" de la liste des activités des services prévue à la liste des activités relevant des secteurs annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé, l'activité suivante :

- édition du livre.

Art. 2. - Est abrogé, le titre du paragraphe 8 "l'animation des jeunes, les loisirs et l'encadrement de l'enfance" de la liste des activités des services prévue à la liste des activités relevant des secteurs annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé et remplacé par ce qui suit :

- l'animation des jeunes, les loisirs, l'encadrement de l'enfance et la protection des personnes âgées.

Et il est ajouté à la liste des activités fixée au paragraphe sus-indiqué, l'activité suivante :

- centres de protection des personnes âgées.

Art. 3. - Est abrogée, l'activité "études et conseils en propriété industrielle et commerciale" prévue au paragraphe 14 "services d'études, de conseils, d'expertises d'assistance" de la liste des activités relevant des secteurs annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé, et remplacée par ce qui suit :

- études et conseils en propriété industrielle et commerciale et activités de mandataire en propriété industrielle.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie, de la culture, de la jeunesse et des loisirs, du développement et de la coopération internationale, du commerce et des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 2004-1631 du 12 juillet 2004, portant création et organisation des directions régionales des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le code de la protection de l'enfant, promulgué par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2002-41 du 17 avril 2002,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-545 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2649 du 23 décembre 2003,

Vu le décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000, fixant la nature des dépenses et des projets à caractère régional,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2103 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2003-471 du 3 mars 2003, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

SECTION I

Dispositions générales

Article premier. - Sont créées, les directions régionales des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance ci-après indiquées.

1- direction régionale du Grand-Tunis, dont le siège est Tunis,

2- direction régionale du Nord-Ouest, dont le siège est Siliana,

3- direction régionale du Nord-Est, dont le siège est Nabeul,

4- direction régionale du Centre-Ouest, dont le siège est Kasserine,

5- direction régionale du Centre-Est, dont le siège est Mahdia,

6- direction régionale du Sud-Ouest, dont le siège est Gafsa,

7- direction régionale du Sud-Est, dont le siège est Médenine.

Art. 2. - La direction régionale du Grand-Tunis couvre les gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba et de Ben Arous.

- la direction régionale du Nord-Ouest couvre les gouvernorats de Béja, Jendouba, Le Kef et de Siliana,

- la direction régionale du Nord-Est couvre les gouvernorats de Zaghouan, Bizerte et de Nabeul,

- la direction régionale du Centre-Ouest couvre les gouvernorats de Kairouan, Kasserine et de Sidi-Bouzyd,

- la direction régionale du Centre-Est couvre les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et de Sfax,

- la direction régionale du Sud-Ouest couvre les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et de Kébili,

- la direction régionale du Sud-Est couvre les gouvernorats de Gabès, Médenine et de Tataouine.

SECTION II

Attributions du directeur régional des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Art. 3. - La direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance est dirigée par un directeur régional, nommé par décret sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Le directeur régional a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 4. Le directeur régional des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance exerce ses attributions sous l'autorité de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et en coordination avec les gouverneurs des régions concernés, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. - Le directeur régional des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance est chargé notamment de :

- veiller à l'exécution de la politique de l'Etat dans les domaines de la femme, de la famille et de l'enfance,
- représenter le ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance au niveau régional,
- assurer la tutelle administrative, financière, technique et pédagogique des structures régionales et des institutions de l'enfance, dépendant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et relevant de ses compétences territoriales,
- assurer la tutelle technique et pédagogique des crèches, des jardins d'enfants, des clubs d'enfants et des autres établissements qui oeuvrent dans le secteur public ou privé, relevant de ses compétences territoriales,
- assurer le suivi des activités des organisations et des associations régionales et locales portant sur le domaine de la femme, de la famille et de l'enfance relevant de ses compétences territoriales,
- coordonner entre les services régionaux de l'enfance qui relèvent de ses compétences territoriales,
- gérer le personnel placé sous son autorité,
- gérer, conformément au code de la comptabilité publique, les crédits budgétaires qui lui sont délégués par la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
- accomplir toutes les missions dont il est chargé par la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

SECTION III

Organisation de la direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Art. 6. - Chaque direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance comprend les structures suivantes :

- le service des affaires de la femme et de la famille,
- le service de l'enfance,
- le bureau du délégué à la protection de l'enfance,
- le service des affaires administratives et financières.

Art. 7. - Le service des affaires de la femme et de la famille est chargé notamment de :

- exécuter la politique du gouvernement dans les domaines de la femme et de la famille,
- assurer la réalisation et le suivi des programmes gouvernementaux destinés à la femme et à la famille,
- assurer la tutelle technique des structures régionales relevant du ministère ou appartenant au secteur privé qui oeuvrent dans les domaines de la femme et de la famille.

Art. 8. - Le service de l'enfance est chargé notamment de :

- exécuter la politique du gouvernement dans le domaine de l'enfance,

- veiller à la réalisation et au suivi des programmes des institutions socio-éducatives de l'enfance placées sous l'autorité du ministère,

- assurer la tutelle pédagogique des institutions de l'enfance relevant du ministère et de celles qui oeuvrent dans le secteur public ou privé.

Art. 9. - Le bureau du délégué à la protection de l'enfance est chargé des fonctions du délégué à la protection de l'enfance prévues par le code de la protection de l'enfant et par le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996 susvisés.

Art. 10. - Le service des affaires administratives et financières est chargé notamment de :

- gérer les ressources humaines relevant de la direction régionale et traiter les questions administratives qui lui sont spécifiques,
- gérer les ressources financières et le matériel mis à la disposition de la direction régionale,
- assurer la tutelle administrative et financière des structures régionales et des établissements de l'enfance relevant du ministère.

SECTION IV

Dispositions diverses

Art. 11. - Les chefs des services des affaires de la femme et de la famille, de l'enfance et des affaires administratives et financières sont nommés conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Art. 12. - Le chef du bureau du délégué à la protection de l'enfance est nommé par décret sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance parmi les délégués à la protection de l'enfance.

Le chef du bureau du délégué à la protection de l'enfance a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 13. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 14. - Les ministres des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

Décret n° 2004-1632 du 12 juillet 2004, portant modification du décret n° 84-955 du 23 août 1984, portant création de prix nationaux dans les domaines des lettres et des arts.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003,

Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu le décret n° 79-749 du 21 août 1979, portant encouragement de l'Etat à la production littéraire et scientifique, tel que modifié et complété par le décret n° 92-590 du 16 mars 1992,

Vu le décret n° 84-955 du 23 août 1984, portant création de prix nationaux dans les domaines des lettres et des arts, tel que modifié par le décret n° 87-413 du 6 mars 1987 et le décret n° 87-1445 du 24 décembre 1987 et le décret n° 92-592 du 16 mars 1992,

Vu le décret n° 2004-760 du 15 mars 2004, fixant les attributions du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 8 du décret susvisé n° 84-955 du 23 août 1984 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 8 (nouveau). - Ces prix peuvent être ré-attribués à la même personne et dans le même domaine. Une période d'au moins cinq (5) ans séparant la date d'attribution de chaque prix est requise.

Art. 2. - Les ministres de la culture, de la jeunesse et des loisirs et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2004-1633 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au corps médical des hôpitaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, modifié par le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif aux indemnités particulières du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-321 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 2002-2958 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit du corps médical des hôpitaux,

Vu le décret n° 2003-1778 du 18 août 2003, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2003, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au corps médical des hôpitaux,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche, au titre de l'année 2004, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle au corps médical des hôpitaux, prévue par le décret susvisé n° 2002-2958 du 11 novembre 2002 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1^{er} mai 2004
Médecin principal des hôpitaux	64 dinars
Médecin des hôpitaux	57 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

Décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 97-2124 du 10 novembre 1997, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national en pharmacie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie.

TITRE I

Du régime des études

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie durent six (6) années.

Les études de pharmacie sont organisées par disciplines, par thèmes pluridisciplinaires, par modules ou par certificats. Elles sont dispensées sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques, stages ou toute autre forme appropriée définie par l'arrêté conjoint des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique, prévu à l'article 13 du présent décret.

Art. 3. - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à délivrer le diplôme national de docteur en pharmacie permettent aux étudiants de compléter leur formation par la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives et associatives.

Cette participation ne pourrait être prise en considération ni dans la durée, ni dans l'évaluation des études.

Art. 4. - Les études en pharmacie comprennent un premier cycle et un deuxième cycle.

Art. 5. - Le premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP) dure deux années totalisant, outre les stages, au moins 1200 heures d'enseignement théorique et pratique. L'objectif général de la formation au niveau de ce cycle est de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances de base concernant le domaine pharmaceutique et les principales fonctions de l'organisme humain.

Le premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP) comprend des enseignements relatifs :

- aux bases fondamentales des sciences en relation avec l'homme, l'animal et le végétal et leurs pathologies,

- aux bases théoriques et pratiques des sciences du médicament,

- aux bases des sciences physiques, chimiques et statistiques nécessaires pour les sciences pharmaceutiques.

Art. 6. - Le programme du premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP) inclut notamment les enseignements obligatoires suivants: biophysique, biochimie, biologie animale et végétale, génétique, chimie pharmaceutique, physiologie humaine et exploration fonctionnelles, anatomie humaine, initiation à la connaissance et à la délivrance du médicament, notions de sémiologie.

Outre ces enseignements, d'autres disciplines peuvent être prévues au programme du premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP) dans le cadre de l'arrêté spécifique à chaque établissement concerné.

Art. 7. - Sont admis à s'inscrire en première année du premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP), les étudiants titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en équivalence et orientés vers les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à délivrer le diplôme national de docteur en pharmacie :

- soit par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, pour les étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de la même année de l'orientation,

- soit par l'université concernée pour les étudiants qui ont réussi au concours de réorientation et des étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de l'année antérieure à l'année de l'orientation.

Art. 8. - Le deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) dure quatre (4) années comprenant outre les stages d'une durée totale d'une année, au moins 1600 heures d'enseignement et comporte :

- des enseignements théoriques et pratiques des sciences pharmaceutiques,

- des enseignements sur les principaux aspects diagnostiques biologiques, thérapeutiques et préventifs relatifs aux pathologies courantes,

- des enseignements consacrés aux principaux aspects des différents modes d'exercice pharmaceutique y compris une initiation au management et à l'organisation sanitaire.

Art. 9. - Le programme du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) inclut notamment les enseignements obligatoires suivants, analyse physico-chimique pharmaceutique, chimie thérapeutique, pharmacologie, pharmacognosie, pharmacie galénique, biochimie, microbiologie, parasitologie, immunologie, hématologie, physiologie humaine et exploration fonctionnelles, toxicologie, sémiologie et pathologie médicale, hydrologie, bromatologie et biotechnologie, pratique hospitalière, pratique officinale, pharmacie clinique, pratique en pharmacie industrielle, pratique en biologie clinique, gestion et économie de santé, aspects législatifs et réglementaires.

Outre ces enseignements, d'autres disciplines peuvent être prévues au programme du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) dans le cadre de l'arrêté spécifique à chaque établissement concerné.

Art. 10. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP), les étudiants ayant satisfait aux conditions de réussite aux études du premier cycle.

Art. 11. - Les inscriptions sont annuelles. Chaque étudiant est tenu de renouveler son inscription au début de chaque année universitaire.

Art. 12. - Les enseignements de chaque année universitaire sont sanctionnés par un examen final qui comporte deux sessions, une principale et une de rattrapage.

Art. 13. - Un arrêté conjoint des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement concerné et après délibération du conseil de l'université concernée et habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études et des examens, la nature, le nombre et la forme des enseignements prévus à l'article 2 du présent décret, le nombre d'heures d'enseignement, les modalités d'évaluation et les coefficients des épreuves, le volume horaire global se rapportant à chaque cycle, la durée des stages, leur répartition sur les années d'études, les critères de leur évaluation en vue de leur validation ainsi que les modalités de cette validation, les conditions de passage d'une année à une autre, les modalités de présentation et de soutenance de la thèse d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie, les modalités de contrôle de l'assiduité et les sanctions qui en découlent.

Ledit arrêté fixe les disciplines, thèmes pluridisciplinaires, modules ou certificats qui peuvent donner droit à un crédit pour le passage d'une année d'études à une autre au sein d'un même cycle.

Art. 14. - La mutation d'un établissement à un autre en cours d'études peut s'effectuer, compte tenu des places disponibles, pour les étudiants ayant satisfait aux conditions de réussite aux études du premier cycle, ou à celles des années suivantes, sous réserve de la conformité des programmes enseignés dans l'établissement d'origine à ceux de l'établissement d'accueil.

Le nombre des places disponibles est fixé annuellement par décision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, sur proposition du président de l'université après avis du doyen ou du directeur de l'établissement concerné. La mutation est accordée par décision du président de l'université concernée.

Art. 15. - La programmation et l'organisation des stages des premier et deuxième cycles sont définies par les départements concernés ou par les conseils de département lorsqu'ils existent et sont soumises à l'avis du conseil scientifique de l'établissement concerné.

Art. 16. - Les stages du premier cycle comprennent un stage d'initiation à l'exercice officiel.

Les stages du deuxième cycle comprennent :

- un stage d'initiation aux soins infirmiers,
- un stage en officine,
- un stage en biologie clinique ou en industrie pharmaceutique,
- un stage dans les services hospitaliers à l'exception des services de biologie clinique.

TITRE II

Des conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie

Art. 17. - Les étudiants qui ont satisfait à tous les examens et validé tous les stages, sont autorisés à soutenir une thèse en vue de l'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie devant un jury désigné à cet effet. Ladite thèse consiste en un travail personnel de recherche.

Art. 18. - Le jury de soutenance de thèse prévu à l'article 17 du présent décret est composé de trois (3) membres y compris le président, désignés par le doyen ou le directeur de l'établissement concerné parmi les professeurs ou les maîtres de conférences en exercice. Le président du jury doit appartenir à l'établissement concerné.

Le doyen ou le directeur de l'établissement peut, sur proposition du président du jury, adjoindre toute personne ayant une compétence reconnue dans le domaine objet de la thèse. Dans ce cas, ledit membre a une voix consultative.

L'admission ou l'ajournement du candidat sont prononcés après délibération du jury.

Art. 19. - La thèse en vue de l'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie porte l'une des mentions suivantes :

- très honorable avec félicitations du jury et proposition de prix,
- très honorable avec félicitations du jury,
- très honorable,
- honorable.

Art. 20. - L'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie est subordonnée à :

- 1- la réussite aux examens du deuxième cycle,
- 2- la validation des stages,
- 3- la soutenance avec succès de la thèse.

TITRE III

Dispositions transitoires

Art. 21. - Les titulaires du diplôme national en pharmacie peuvent, pendant les dix (10) ans qui suivent la publication de ce décret, préparer et soutenir une thèse en vue d'obtenir le diplôme national de docteur en pharmacie conformément aux dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 susvisés.

TITRE IV

Dispositions finales

Art. 22. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2004-2005 pour les étudiants inscrits en première année du premier cycle des études pharmaceutiques.

Les dispositions du décret n° 97-2124 du 10 novembre 1997 susvisé, sont abrogées progressivement d'année en année au fur et à mesure que le présent décret entre en vigueur.

Art. 23. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2004.

Zine El Abidine Ben Ali